

fenderet: Domino renuente ad iudicem venire, Vasallus amisit causam per sententiam. nunc verò Vasallus cambiū Feudi à Domino petit, ad quem Dominus respondens ait illum nunquam ab eo hoc Feudum tenuisse, nec ab eo Inuestiturā accepisse. contra quem Vasallus dicit se hoc Feudum ab eo tenuisse, & Inuestiturā recepisse, & ab eo petiuisse, vt eū in iudicio defenderet, nec tunc temporis inficiabatur illius esse, quod idoneis totum testibus probat Vasallus. Respondeo: Super negotio isto quod literis insinuasti nobis, tale est sapientum nostræ ciuitatis consilium, videlicet Oberti de Orto, & Gerardi Capagisti, vt si Vasallus cum de Feudo interpellabatur, authorem suum, id est Dominum, vt eum defenderet vocauit, & hoc probare possit, si in eo iudicio Vasallus fuerit victus de re aliena inuestitum fuisse, vt Dominus Vasallo eiusdē æstimationis quod erat tēpore rei iudicatæ Feudum restituat, vel nummos in Feudum dandos numeret: & hoc cum certum est Vasallum de Feudo victum fore. Sed si Dominus neget hoc Feudum vnquā ab eo tenuisse, nec ab eo Domino ipsum